Приложение 3

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ПОРЯДОК
выдачи технического заключения к контрольно-кассовым машинам и формирования реестра контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяет порядок включения и исключения контрольно-кассовых машин (далее - ККМ) из реестра контрольно-кассовых машин (далее - реестр ККМ), а также порядок выдачи технического заключения о соответствии/несоответствии ККМ техническим требованиям, утвержденным уполномоченным налоговым органом (далее - техническое заключение).

2. В настоящем Порядке используются следующие определения:

1) **заявитель** - лицо, по обращению которого уполномоченным государственным органом в области связи, информатизации и электронного управления и в сфере использования электронной подписи (далее - уполномоченный государственный орган) рассматривается вопрос о выдаче технического заключения;

2) **орган по экспертизе ККМ** - отечественная организация, самостоятельно выполняющая функции по организации и проведению экспертизы модели ККМ на соответствие техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом (далее - технические требования к ККМ).

В целях настоящего определения органом по экспертизе ККМ являются отечественные организации, прошедшие аккредитацию в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

3) **реестр ККМ** - совокупность сведений в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа по каждой модели ККМ, получившие в установленном порядке подтверждение на соответствие техническим требованиям к ККМ;

4) **техническая документация** - пакет документов, содержащий:

- имеющиеся сертификаты соответствия ККМ;

- описание ККМ;

- технический паспорт, описание технических характеристик, ремонтную документацию, методику освидетельствования и цветную фотографию аппаратных ККМ с размером 10×15 см;

- образцы чеков и отчетов, формируемых и распечатываемых ККМ;

5) **экспертное заключение к ККМ** - заключение о соответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ, выдаваемое органом по экспертизе ККМ, которое в обязательном порядке должно содержать информацию о соответствии ККМ требованиям:

- по защите от несанкционированных модификаций ККМ и доступа к фискальным данным с целью их удаления или корректировки;

- по передаче фискальных данных;

- по применению каналов связи;

6) **эксплуатационная документация** - пакет документов, содержащий руководство для разработчика, системного администратора и пользователя, содержащие подробную инструкцию использования ККМ, в том числе по фискализации, проведению расчетных операций и снятию фискальных и кассовых отчетов.

Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном налоговым законодательством Кыргызской Республики.

3. Каждая модель ККМ до реализации субъекту либо иному лицу для последующей ее реализации субъекту, должна пройти процедуру соответствия техническим требованиям к ККМ в уполномоченном государственном органе, а также процедуру включения в реестр ККМ.

4. Модели ККМ включаются и исключаются в/из реестра ККМ на основании технического заключения, выдаваемого уполномоченным государственным органом.

5. Уполномоченный налоговый орган осуществляет ведение реестра ККМ, который должен содержать:

1) полное наименование и идентификационный налоговый номер разработчика ККМ, с указанием организационно-правовой формы, а также их контактных данных;

2) наименование модели ККМ;

3) дата разработки ККМ;

4) дата включения модели ККМ в реестр ККМ;

5) дата выдачи и номер положительного технического заключения;

6) полное наименование органа по экспертизе ККМ, выдавшего экспертное заключение к ККМ;

7) сфера деятельности (обменное бюро, нотариус, ломбард и т.п.), где могут применяться модели ККМ, в том числе сведения о возможности использования ККМ

только в автоматических устройствах для расчетов и осуществления расчетов с применением электронных средств платежа в сети Интернет;

8) функциональную возможность работы ККМ в период отсутствия связи с информационной системой уполномоченного налогового органа;

9) наименования, модели и версии устройств, в том числе принтеров чеков, имеющих возможность работать с программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

6. В целях рассмотрения обращений заявителей, уполномоченный государственный орган инициирует создание межведомственной комиссии в составе представителей уполномоченного государственного органа, уполномоченного налогового органа и уполномоченного государственного органа в области национальной безопасности, в том числе в области обеспечения информационной безопасности.

7. Состав и регламент работы межведомственной комиссии утверждается приказом уполномоченного государственного органа.

8. Межведомственная комиссия вправе привлекать сотрудников государственных органов, независимых экспертов и специалистов органа по экспертизе ККМ для технической оценки предлагаемых решений ККМ.

9. Уполномоченный налоговый орган имеет право обращаться в уполномоченный государственный орган о проведении процедуры пересмотра соответствия моделей ККМ, включенных в реестр ККМ, техническим требованиям к ККМ, с указанием причин и доводов.

10. Для прохождения процедуры соответствия моделей ККМ техническим требованиям к ККМ, заявитель должен обратиться в уполномоченный государственный орган в области связи и вместе с заявлением в произвольной форме предоставить:

1) копию договора с разработчиком ККМ или их официальным представителем о поставках, технической и гарантийной поддержке ККМ, где оговариваются модели и условия гарантийного и послегарантийного ремонта. В случае, если заявителем является разработчик ККМ, предоставляются документы, подтверждающие авторское право на ККМ-разработчика, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области защиты интеллектуальной собственности;

2) один экземпляр модели ККМ;

3) техническую документацию на бумажном и электронном носителях;

4) эксплуатационную документацию на бумажном и электронном носителях;

5) экспертное заключение к ККМ. Экспертное заключение предоставляется заявителем в случаях, предусмотренных настоящим Порядком;

6) наименования, модели и версии устройств, в том числе принтеров чеков, имеющих возможность работать с программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

11. Уполномоченный государственный орган после получения полного пакета документов и одного экземпляра модели ККМ от заявителя, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его на полноту сведений, и в случае представления полного пакета документов инициирует собрание межведомственной комиссии для рассмотрения представленных документов и модели ККМ.

12. Межведомственная комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней проводит процедуру рассмотрения модели ККМ на соответствие техническим требованиям к ККМ, и по результатам выносит решение о соответствии/несоответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ.

В случае необходимости доработки модели ККМ на соответствие техническим требованиям к ККМ, заявителю предоставляется недельный срок на доработку, по итогам которого заявитель направляет уведомление уполномоченному органу на повторное рассмотрение.

13. В случае предоставления заявителем экспертного заключения к ККМ, межведомственная комиссия рассматривает на соответствие техническим требованиям к ККМ, за исключением функций:

1) защиты от несанкционированных модификаций ККМ и доступа к фискальным данным с целью их удаления или корректировки;

2) передачи фискальных данных;

3) применения каналов связи.

14. В случае отсутствия у заявителя экспертного заключения к ККМ, межведомственная комиссия должна рассмотреть ККМ на полное соответствие техническим требованиям к ККМ. В ходе рассмотрения межведомственная комиссия имеет право привлекать независимых экспертов в области программных продуктов для технической оценки предлагаемых решений ККМ.

15. В случае вынесения межведомственной комиссией решения о соответствии или несоответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ, уполномоченный государственный орган в течение 3 (три) рабочих дней выдает заявителю соответствующее техническое заключение.

16. Уполномоченный государственный орган:

1) по итогам выдачи технического заключения о соответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ, направляет его уполномоченному налоговому органу;

2) опубликовывает реестр выданных технических заключений на официальном сайте ведомства.

17. Уполномоченный налоговый орган в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения технического заключения о соответствии модели ККМ техническим требованиям, включает указанную модель ККМ в реестр ККМ, который опубликовывается на официальном сайте ведомства.

18. Модели ККМ исключаются из реестра ККМ уполномоченным налоговым органом на основании технического заключения о несоответствии модели ККМ техническим требованиям, выданного уполномоченным государственным органом.

19. В случае обнаружения у экземпляров модели ККМ несоответствия техническим требованиям к ККМ после включения ее в реестр ККМ, в том числе несанкционированного изменения фискальных данных и других сведений в ККМ и несанкционированной модификации программного обеспечения ККМ, данная модель ККМ подлежит исключению из реестра ККМ на основании технического заключения. В случае подтверждения несоответствия модели ККМ техническим требованиям к ККМ, экземпляры данной модели ККМ, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и применяемые субъектами, подлежат снятию с регистрации уполномоченным налоговым органом, с предварительным уведомлением субъектов за 10 (десять) рабочих дней, и исключению из реестра ККМ со дня получения технического заключения.

20. В случае изменения технических требований к ККМ, экземпляры моделей ККМ, ранее включенные в реестр ККМ и не соответствующие вновь принятым техническим требованиям к ККМ, могут применяться субъектами и не подлежат исключению из реестра ККМ в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления в силу вновь принятого технического требования к ККМ, если Кабинетом Министров Кыргызской Республики не установлен иной срок.

21. Экземпляры моделей ККМ, не соответствующие вновь принятым техническим требованиям к ККМ, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и применяемые субъектами, по истечении 90 (девяносто) календарных дней или иного срока, установленного Кабинетом Министров Кыргызской Республики, подлежат снятию с регистрации и исключению из реестра ККМ уполномоченным налоговым органом в течение 30 (тридцать) календарных дней, с предварительным уведомлением центров технического обслуживания и субъектов за 10 (десять) рабочих дней.

22. Изменения в технические требования к ККМ производится уполномоченным налоговым органом не более одного раза в год, которые вступают в силу с первого января следующего календарного года, за исключением случаев устранения противоречий, коллизий и пробелов или отсутствия требований, необходимых для регулирования правоотношений при расчетах с населением, осуществляемых при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг.